국토연구 제122권(2024. 9): pp.99~117 http://dx.doi.org/10.15793/kspr.2024.122..006

주택임차보증금 반환 지연 및 미반환 발생 구조 이해: 보증금 반환 재원과 우선순위를 고려하여*

Understanding the Structure behind Delays and Non-Refunds of Housing Lease Deposits in Korea

윤성진 Yun, Sungjin**, 이슬 Lee, Seul***

Abstract

This study aims to systematize the structure of housing lease deposit returns and assess the risks associated with delayed or non-returned deposits. Since the stability of deposit refunds depends on the available resources and procedures, we examined various factors including the landlord's assets, the next tenant's deposit, property sales proceeds, and institutional elements like deposit return guarantees and preferential repayment protections. Our analysis reveals that approximately 241,000 to 492,000 households are at risk of delayed deposit returns, while about 20,000 to 42,000 households are at risk of non-returned deposits. Given the sizable nature of housing lease deposits in Korea, non-returned deposits pose a substantial threat to tenants' livelihood and housing stability, and delayed returns can also severely disrupt tenants' housing plans. However, the current structure of housing lease deposit returns is highly uncertain due to the combined influence of landlord, market, and institutional factors, making it difficult for tenants to secure stable deposit returns in advance. Therefore, institutional improvements are necessary to protect tenants and ensure the healthy operation of the housing tenancy market.

Keywords: Housing Tenancy, Housing Lease Deposit Return, Tenant Protection, Jeonse

Ⅰ. 연구의 배경과 목적

최근 전세사기, 깡통전세, 역전세 등 보증금 미반환과 관련한 사회적 우려가 높아지고 있다. 2023년 6월 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」이 제정되고 이후 약 1년간 19,621건의 전세사기피해자 등이 가결되었으며(국토교통부 2024), 전세사기 피해로 인한 고통을 호소하며 피해자가 스스로 목숨을 거두는 일도 여러 차례 있었다(MBC 2023). HUG 업무통계연보에 따르면 2023년 말 기준 HUG의 보증보험 대위변제에 따른 채권 잔액 규모는 4.3조 원에 달하며, 낮은 회수율로 인한 공사의 부담도 높아지고 있다(HUG 2024). 이외에도 전세사기에 해당하지 않거나 보증보험을 들지 않은 일상적 보증금 미반환이

* 이 논문은 국토연구원 워킹페이퍼 "윤성진, 이슬. 2023. 보증금 반환 지연 및 미반환 구조 이해와 임차인 불안 완화 방안 연구. WP 23-01. 세종: 국토연구원"에 기초하여 수정·보완한 것임.

** 국토연구원 부연구위원(제1저자, 교신저자) | Associate Research Fellow, Housing & Real Estate Research Division, Korea Research Institute for Human Settlements | Primary Author, Corresponding Author | sungjin@krihs.re.kr

*** 서울대학교 건설환경종합연구소 선임연구원 | Senior Researcher, Institute of Construction and Environmental Engineering, Seoul National University | lee2023@snu.ac.kr

www.kci.go.kr

절차를 체계화하여 보증금 반환 구조를 제시한다는 점에서 차별점이 있다. 여기에는 기존 연구에서 주요하게 다뤄진 임대인 요인이나 시장 요인 외에도 보증금 반환보증이나 최우선변제금과 같은 제도적 보증·보호를 포함한다.

기존 연구에서는 보증금 반환 여부에만 초점을 맞추어 보증금 반환 지연 문제를 고려하지 못했다. 그러나 활용 재원에 따라 임차인은 상당한 보증금 반환 지연을 경험하게 되며, 이는 임차인의 주요한 불안 요인이다. 이 연구는 보증금 반환 구조 고찰을 통해 이러한 반환 지연 문제를 반영하였다는 점에서 의의가 있다.

Ⅲ. 보증금 반환 구조 고찰

1. 보증금 반환 재원

이 장에서는 보증금 반환 재원을 기초로 보증금 반환 구조를 제시하고자 한다. 이를 위해 보증금 반환에 활용되는 재원을 살펴보고자 한다.

보증금 반환 재원으로 가장 먼저 고려되는 것은 '임대인의 현금성 자산 및 대출액'이다.[7] 임대인은 임차 종료 시 은행 등에 보유한 현금성 자산을 활용하여 보증금을 반환할 것으로 기대되며, 현금성 자산이 부족할 경우 주택담보대출이나 신용대출 등을 통해 마련한 현금으로 보증금을 반환할 수 있다. 이는 임대인의 소득, 자산, 신용상태, 주택의 권리상태 등과 관련된다.

다음으로 고려되는 재원은 '후속 임차인의 보증금'이다. 임대인이 자체적으로 충분한 자금 조달이 불가하더라도, 임차 종료 후 이어서 입주할 임차인이 존재한다면 차기 임차보증금을 재원으로 보증금 반환이 가능하다. 이러한 후속 임차인의 보증금은 임대차 종료 시점의 전세 시장 여건과 관련되며, 계약 시점의 전세 시세에 비해 계약 종료 시점의 시세가 하락하는 '역전세' 발생 시 후속 임차인의 보증금을 활용한 보증금 반환 재원 마련이 어렵게 된다. 즉, '적절한 시기'에 '적절한 가격'으로 입주할 다음 세입자가 존재해야 하는 것이다.

다음으로 고려할 재원은 '주택 매도 금액'이다. 임대인이 충분한 자산이 없고, 후속 임차인의 보증금으로 반환이 불가능한 상황이 발생하는 경우, 주택을 판매하여 보증금을 반환하게 된다. 그러나 주택 매매가격에 비해 보증금이 높은 '깡통전세'이거나 전세가율이 높은 수준에서 형성되는 경우, 주택 매매 금액을 활용하여 온전한 보증금을 반환하는 것이 불가능하다. 더욱이 권리상태가 취약한 주택의 경우 주로 경·공매 과정을 통해 처분되는데, 보증금의 변제 순위에 따라 변제되기 때문에 선순위채권이나 임대인의 체납 세금 등이 있는 경우 온전한 보증금 반환이 어렵다.

그 외, '보증금 반환보증'이나 '최우선변제금'과 같은 제도적 요소도 보증금 반환에 중요하게 작용한다. 보증금 반환보증은 임대인이 보증금을 반환하지 않는 경우 보증기관이 임대인을 대신하여 임차인에게 보증금을 지급하는 상품이다. 또한 최우선변제금은 「주택임대차보호법」 제8조에서 규정되는데, 이에 따라 소액임차인은 보증금 중 일정액을 선순위채권 등에 우선하여 변제받을 수 있다.

7) 보증금 반환 재원으로 임대인의 현금성 자산과 대출액이 가장 먼저 고려된다는 점은 논쟁의 여지가 있음. 후속 임차인이 연속해서 존재한다면, 임대인이 운용 중인 자금을 보증금 반환에 사용할 일이 존재하지 않기 때문임. 하지만 전세시세가 보증금보다 높고 후속 임차인이 잘 구해지는 상황 속에서도 계약일이나 이사일이 잘 맞기 어려운 경우가 있음. 이 상황에서 임대인이 보증금을 반환할 자본이 충분한 경우와 부족한 경우는 임차인의 안정성 측면에서 차이가 존재함. 따라서 이 논문에서는 '임대인의 현금성 자산 및 대출액'을 우선적인 재원으로 설정함. 이는 보증금의 주된 성격을 '보증'으로 이해하는 당위론적 접근에도 부합하는 우선순위임. 다만, 임대인의 자기자본이 부족하더라도 후속 임차인의 보증금을 통해 보증금이 반환되는 경우 '보증금 반환 가능 가구'로 구분하여 현실적인 측면을 반영하고자 하였음.

www.kci.go.kr

2. 보증금 반환 구조에 따른 유형 구분

이상의 보증금 반환 재원은 순차적이고 단계적으로 활용되며, 단계별 보증금 반환 재원이 부족한 경우 보증금 반환 지연이나 미반환이 발생하게 된다. 이러한 단계별 보증금 반환 시나리오에 따른 구조를 도식화하면 〈그림 1〉과 같다.

먼저 유형 ①은 임대인의 현금성 자산 또는 대출액을 통해 임대차계약 종료 시 보증금을 반환할 수 있는 경우이다. 이 경우 후속 임차인의 존재 여부와 관계없이 가장 안정적인 보증금 반환이 가능하다.

다음으로 유형 ②는 후속 임차인의 보증금을 주요 재원으로 활용하는 경우이다. 전세시세가 보증금에 비해 높은 경우 후속 임차인의 보증금을 활용하여 보증금을 반환한다. 또한 일부 시세 하락이 있더라도 임대인의 자산으로 하락분에 대한 충당이 가능한 경우 보증금 반환이 가능하다. 한편, 적기에 후속 임차인이 구해지지 않으면 일부 보증금 반환 지연이 발생할 수 있다. 그러나 대부분 후속 임차인의 보증금에 의존하여 보증금을 반환하는 우리나라 관행을 고려하여 이 연구에서는 유형 ②까지는 '보증금 반환 가능 가구'로 구분하였다.

유형 ③은 보증금 반환보증에 가입한 경우이다. 이 경우 임대인이 보증금을 반환하지 않는다 하더라도 보증기관의 대위변제를 통해 보증금을 돌려받을 수 있다. 하지만 반환보증 이행청구와 심사 과정 등의 과정에서 임대차 계약 종료 후 1~2개월 이상의 반환 지연이 발생한다. 이에 유형 ③을 '보증금 지연 위험 가구(단기)'로 구분하였다.

임대인의 자산, 후속 임차인의 보증금 등을 동원하더라도 보증금 반환이 불가능한 상황에서 보증금 반환보증에도 가입하지 않은 경우, 주택을 판매하여 보증금을 반환하게 된다. 이때 주로 경매·공매 과정을 거치게 되는데, 경매 낙찰 금액(환가대금)에서 체납세금, 선순위채권 등을 변제한 금액을 돌려받게 된다. 이 금액이 보증금보다 크면 보증금을 온전히 돌려받

그림 1 보증금 반환 구조 도식화



www.kci.go.kr

을 수 있다(유형 ④). 한편, 체납 세금, 선순위채권 등이 많은 경우 대체로 온전한 보증금 반환이 어렵지만(유형 ⑥), 보증금이 최우선변제금보다 낮은 경우에는 온전한 보증금 반환 가능성이 높다(유형 ⑤). 유형 ⑥에 해당하더라도 소액임차인 기준에 부합하는 경우 최우선변제금 수준은 우선 변제받게 되며, 체납 세금, 선순위채권 등을 변제하고 남은 금액이 있다면 이를 변제받는다. 이렇듯 유형 ④, ⑤와 같이 경매·공매 과정을 거치는 경우 보증금 회복에 상당한 시간이 소요되어 '보증금 반환 지연 위험 가구(중장기)'로 구분하였다. 또한 유형 ⑥은 온전한 보증금 반환이 불가능한 경우로 '보증금 미반환 위험 가구'로 구분하였다. 이상의 보증금 반환 지연 및 미반환 위험 가구 구분을 정리하면 〈표 1〉과 같다.

표 1 보증금 반환 지연 및 미반환 위험 가구 구분

보증금 반환 유형	보증금 반환 주요 수단	위험 가구 유형 구분
유형 ①	임대인 자산 및 대출가능액	보증금 반환 가능 가구
유형 ②	후속 임차인의 보증금	보증금 반환 가능 가구
유형 ③	보증금 반환보증	보증금 반환 지연 위험 가구 (단기)
유형 ④	주택매도대금	보증금 반환 지연 위험 가구 (중장기)
유형 ⑤	최우선변제금	보증금 반환 지연 위험 가구 (중장기)
유형 ⑥	-	보증금 미반환 위험 가구

3. 보증금 반환의 불확실성과 임차인 불안

이렇듯 보증금 반환에 활용되는 재원은 임대인 요인, 시장 요인, 제도적 보증·보호 등과 연결되어 있다. 그러나 임대인 경제 여건에 대한 정보 접근이 제한적이고, 시장 전망이 불투명하기 때문에 안정적인 보증금 반환을 사전에 보장받기 어려운 구조라는 데 문제가 있다. 즉, 계약 종료 시점에 유형 ①에서 ⑥ 중 어떠한 상황에 놓일지, 계약 시점에서는 사전에 예측하기 어렵다는 것이다. 이에 대해 각각의 요인에 따른 임차인 불안에 대해 살펴보고자 한다.

먼저 임대인 요인을 살펴보자. 가장 안정적인 보증금 반환은 임대인의 경제적 여건에 달려있다. 그러나 임차인이 임대인의 소득, 재산, 부채 등의 정보를 알기 어렵다. 또한 안정적인 임대인과 계약을 했더라도 매도 등을 통해 임대인이 변경되는 경우 보증금 반환 책임은 변경된 임대인에게 이전되는데, 변경된 임대인의 경제 상태가 불안한 경우 유형 ①과 같은 안정적 보증금 반환을 기대하기 어렵다. 임차주택의 소유권 양도 과정에서 임차인에게 동의를 구하거나 통지하는 절차가 없어 발생하는 문제이다. 이외에도 임대인의 세금 체납이 존재하거나 임대주택의 권리 상태가 취약한 경우에는 주택이 경매·공매에 넘어가고 보증금 반환이 불가능한 위험도 존재한다.

시장 요인도 보증금 반환에 중요한 변수이다. 후속 임차인의 보증금, 주택 매도대금은 중요한 보증금 반환 재원인데, 주택의 매매가격과 전세가격은 시장 상황에 따라 크게 변화하기 때문에 임대차 종료 시점의 상황을 예측하기 어렵다. 전세시세가 급격하게 하락하는 경우, 유형 ②와 같이 후속 임차인의 보증금을 활용한 보증금 반환이 어렵다. 또한 전세가율이 높은 계약에서 주택가격이 추가적으로 하락하는 경우 전세 보증금액과 매매가격의 역전현상이 나타날 수 있으며, 이는 유형 ⑥과 같이 보증금 미반환으로 이어질 수 있다. 유사한 전세나 매매 사례가 충분하지 않은 경우, 적당한 보증금 수준을 파악하기 어려운 문제도 존재한다.

이와 같은 상황에서 '보증금 반환보증' 및 '최우선변제금 보호' 등의 제도는 최소한의 보호 장치로 작동할 수 있다. 임차인 보증금 반환보증에 가입하는 경우

www.kci.go.kr